Examen directo: Teresa Martínez (“Chicha”)

Testigo: Teresa Martínez, vecina y comerciante (declaración de fs. 35) · **Examina:** la Defensa · **Prueba a introducir:** plano de calles de fs. 24

Objetivo general: que una vecina neutral cuente que vio pasar a un joven caminando solo hacia Superí, abrigado con gorro, bufanda y guantes; que pasó un rato hasta que vio un patrullero; que después vio pasar al mismo joven corriendo perseguido por un policía; y que, por lo que escuchó, la persecución terminó en Lope de Vega y Rodríguez Peña, lejos de las vías donde el acta ubica la detención.
Regla: preguntas abiertas (qué, cómo, dónde, cuándo, quién). Cada respuesta esperada es lo que ella declaró a fs. 35, sin agregados.

LÍNEA 1 · ACREDITACIÓN Y ARRAIGO

Objetivo: *presentarla como vecina sin interés en el caso, que conoce el barrio y estaba despierta y atendiendo a esa hora.*

1 ☐ **DEFENSA** **Señora Martínez, buenos días. Para que los señores jueces la conozcan, ¿a qué se dedica?**

TERESA Buenos días. Tengo un negocio que funciona en mi casa. *[fs. 35]*

---

2 ☐ **DEFENSA** **¿Dónde queda su casa y su negocio?**

TERESA En la esquina de Lope de Vega y Mendoza, en barrio Alta Córdoba. *[fs. 35]*

---

3 ☐ **DEFENSA** **¿Desde cuándo vive en ese lugar?**

TERESA Vivo en el barrio desde hace unos 30 años, y el negocio lo tengo desde hace 20. *[fs. 35]*

---

4 ☐ **DEFENSA** **¿Cuál es el horario de atención de su negocio?**

TERESA Atiendo hasta las cuatro o cinco de la mañana, más o menos. *[fs. 35]*

---

5 ☐ **DEFENSA** **¿Cómo atiende a los clientes durante la noche?**

TERESA A eso de las diez de la noche cierro la puerta. Los clientes tocan el timbre y los atiendo por una ventana con rejas que da a calle Mendoza. *[fs. 35]*

---

6 ☐ **DEFENSA** **¿Tiene usted alguna relación con Darío Flores o con su familia?**

TERESA No, ninguna.

> Muestra que no tiene interés en ayudar a la defensa. Su declaración no lo dice expresamente (dice que el joven “no me resultaba conocido”): confírmenlo al prepararla.

LÍNEA 2 · LA PRIMERA OBSERVACIÓN

Objetivo: *fijar el frío, que el joven pasó caminando solo hacia Superí y que llevaba gorro, bufanda y guantes.*

7 ☐ **DEFENSA** **Le pido que nos ubiquemos en la madrugada del 20 de julio de 2025. ¿Qué estaba haciendo usted?**

TERESA Estaba en mi negocio, atendiendo a un cliente. *[fs. 35]*

---

8 ☐ **DEFENSA** **¿Cómo estaba el clima esa noche?**

TERESA Hacía mucho frío. *[fs. 35]*

---

9 ☐ **DEFENSA** **Mientras atendía, ¿qué ocurrió?**

TERESA Vi que por calle Lope de Vega pasaba caminando rápido un joven. *[fs. 35]*

10 DEFENSA **¿A qué hora fue eso, aproximadamente?**

☐ TERESA Entre las dos y media y las tres de la mañana, aproximadamente. *[fs. 35]*

---

11 DEFENSA **¿Cómo era ese joven?**

☐ TERESA Delgado, de unos 25 años, vestido con ropa oscura. *[fs. 35]*

---

12 DEFENSA **¿Hacia dónde iba?**

☐ TERESA Hacia calle Superí. *[fs. 35]*

---

13 DEFENSA **¿Alguien lo acompañaba?**

☐ TERESA No. Iba solo. *[fs. 35]*

---

14 DEFENSA **¿Qué tenía puesto para el frío?**

☐ TERESA Llevaba gorro, bufanda y guantes. No le vi campera; me llamó la atención que estuviera tan desabrigado con el frío que hacía. *[fs. 35]*

> No le pregunten si llevaba algo en las manos: su declaración no lo dice. Pregúntenlo solo si lo confirmaron al preparar a la testigo.

LÍNEA 3 · EL PATRULLERO Y LA SEGUNDA OBSERVACIÓN

Objetivo: *mostrar que pasó un rato entre la caminata y la persecución, y que la persecución pasó frente a su negocio.*

15 DEFENSA **Después de ver pasar a ese joven, ¿qué fue lo siguiente que vio?**

☐ TERESA Unos diez o quince minutos después vi pasar un móvil policial por calle Mendoza, hacia Luis de Góngora. *[fs. 35]*

---

16 DEFENSA **¿Y después?**

☐ TERESA Poco después volví a ver al mismo joven, pero esta vez pasó corriendo a gran velocidad, y lo seguía un policía que lo perseguía. *[fs. 35]*

---

17 DEFENSA **¿Cómo supo que quien lo seguía era un policía?**

☐ TERESA Porque tenía uniforme azul. *[fs. 35]*

---

18 DEFENSA **En esa segunda pasada, ¿qué tenía puesto el joven?**

☐ TERESA No puedo precisar si todavía llevaba el gorro, la bufanda y los guantes. *[fs. 35]*

> Conviene preguntarlo nosotros. Si no, el Fiscal lo usa para decir que se sacó los guantes. Su respuesta honesta (“no puedo precisar”) no perjudica.

LÍNEA 4 · EL FINAL DE LA PERSECUCIÓN (RELATO ORAL)

Objetivo: *que cuente con sus palabras dónde terminó la persecución, y que reconozca lo que no vio. Que primero lo cuente sin el plano.*

19 DEFENSA **¿Qué pasó con esa persecución?**

☐ TERESA Escuché los gritos y el ruido de la persecución. Por lo que escuché, entendí que el policía lo alcanzó en la esquina de Lope de Vega y Rodríguez Peña. *[fs. 35]*

---

20 DEFENSA **¿Vio usted el momento en que lo alcanzó?**

☐ TERESA No, no lo vi directamente, porque no salí de mi casa. *[fs. 35]*

> Preguntarlo nosotros es una inoculación: le quita al Fiscal la pregunta y muestra que es una testigo honesta.

LÍNEA 5 · INTRODUCCIÓN DEL PLANO (APOYO GRÁFICO)

Objetivo: *que la testigo ubique sobre el plano su negocio, el sentido de la caminata y de la corrida, y la esquina donde escuchó el final. Así el Tribunal ve que esa esquina queda lejos de las vías, donde el acta ubica la detención.*

> **Qué plano usar:** el de **fs. 24** (Fotografía Legal), en una copia limpia ampliada a A3. **No usen el croquis de fs. 40**: lo hizo el investigador Rossi y tiene marcado "**Lugar de aprehensión**" en las vías, que es la versión policial. Si lo exhiben, le muestran a la testigo y al Tribunal la tesis contraria. Antes del juicio, verifiquen que el plano esté ofrecido y admitido como prueba (o como material de apoyo) y lleven tres copias: Tribunal, Fiscalía y testigo.

PASO 1 · BASE: QUE LA TESTIGO CONOZCA EL LUGAR

DEFENSA **(Pregunta 21)** Señora Martínez, ¿qué tan bien conoce las calles alrededor de su negocio?

TERESA *Muy bien, vivo ahí hace treinta años.*

PASO 2 · PEDIR PERMISO AL TRIBUNAL Y MOSTRARLO A LA FISCALÍA

DEFENSA «Señor Presidente, solicito autorización para exhibir a la testigo el plano de calles de foja 24, ofrecido y admitido como prueba, a fin de que ilustre los lugares a los que se refirió.»

(Antes de acercarse, muestren la copia al Fiscal. Esperen la autorización y pidan permiso para acercarse a la testigo.)

PASO 3 · RECONOCIMIENTO: QUÉ ES Y SI REPRESENTA BIEN EL LUGAR

DEFENSA **(Pregunta 22)** Le entrego un documento. ¿Qué es?

TERESA *Es un plano de las calles de mi barrio.*

DEFENSA **(Pregunta 23)** ¿Cómo lo reconoce?

TERESA *Por los nombres de las calles: Lope de Vega, Mendoza, Rodríguez Peña, las vías.*

DEFENSA **(Pregunta 24)** ¿Representa ese plano cómo eran esas calles en julio de 2025?

TERESA *Sí.*

PASO 4 · PEDIR QUE SE USE

DEFENSA «Señor Presidente, reconocido el plano por la testigo, solicito que se admita su uso como apoyo gráfico de su declaración.»

(Si la Fiscalía objeta, la respuesta es: la testigo reconoció el lugar y el plano solo ilustra lo que ya declaró oralmente.)

PASO 5 · USO: QUE LA TESTIGO MARQUE EL PLANO

(Denle un marcador negro. Pidan que marque cada punto con una letra y descríbanlo en voz alta para que conste en el registro de audio.)

DEFENSA **(Pregunta 25)** Por favor, marque con una letra **N** dónde está su negocio.

TERESA *(Marca la esquina de Lope de Vega y Mendoza.)*

DEFENSA *Que conste que la testigo marcó con N la esquina de Lope de Vega y Mendoza.*

DEFENSA **(Pregunta 26)** Con una flecha y el número **1**, marque hacia dónde iba el joven la primera vez que lo vio.

TERESA *(Dibuja una flecha por Lope de Vega hacia Superí.)*

DEFENSA **(Pregunta 27)** Con una **X**, marque la esquina donde, según lo que escuchó, terminó la persecución.

TERESA *(Marca la esquina de Lope de Vega y Rodríguez Peña.)*

DEFENSA *Que conste que la testigo marcó con X la esquina de Lope de Vega y Rodríguez Peña.*

(Para cerrar: «Señor Presidente, solicito que el plano marcado por la testigo se incorpore como prueba».)

> **No le pregunten la dirección en que corría ni las cuadras que hay hasta las vías.** Su declaración no dice hacia dónde corría, y la distancia sería una estimación que el Fiscal objeta por especulativa. No hace falta: con la N entre las vías y la X, el Tribunal ve en el plano que la persecución terminó del lado contrario a las vías. La distancia la dicen ustedes en el alegato final, con el plano en la mano.

28 **DEFENSA** **Muchas gracias, señora Martínez. No tengo más preguntas, Señoría.**

☐

CONTROL DE CALIDAD: QUÉ SE CAMBIÓ DEL GUION ORIGINAL

1. Preguntas sugestivas, compuestas o argumentativas

Pregunta original	Problema	Cómo quedó
"¿Qué observó **sobre la calle Lope de Vega** mientras atendía?"	Le indica a la testigo dónde mirar.	"Mientras atendía, ¿qué ocurrió?"
"¿Hacia dónde se dirigía **y** qué vestimenta o accesorios de abrigo llevaba?"	Dos preguntas en una; "accesorios de abrigo" le sugiere la respuesta.	Dividida: "¿Hacia dónde iba?" y "¿Qué tenía puesto para el frío?"
"¿Llevaba algún bulto, bolso o computadora en sus manos?"	Sugestiva, y la respuesta ("no le vi nada") **no está en su declaración**.	Eliminada. Solo si la confirmaron al prepararla.
"¿Hacia qué dirección corría … respecto de la primera vez?" → "alejándose de las vías"	La respuesta **no está en su declaración**; el Fiscal la impugna con fs. 35.	Eliminada. La dirección surge del plano (N y X).
"Por los gritos … que escuchó **con total claridad**, señale … **la detención**"	Argumentativa: califica su percepción ("con total claridad") y da por hecha la detención.	"¿Qué pasó con esa persecución?" y la marca X en el plano.
"¿A cuántas cuadras queda esa esquina … de las vías?" → "casi tres cuadras"	Le pide una estimación (especulación).	Eliminada. La distancia va en el alegato.
"¿Qué movimiento vehicular **o policial** percibió?"	Le anticipa que hubo policía.	"¿Qué fue lo siguiente que vio?"

2. Respuestas que agregaban datos que no están en su declaración (fs. 35)

En un examen directo la testigo puede decir solo lo que vio. Si dice algo distinto de lo que declaró, el Fiscal la confronta con fs. 35 y pierde credibilidad.

Lo que decía el guion	Lo que dice fs. 35 / qué hice
"Gritos de una persona **pidiendo auxilio**"	Dijo "los gritos y el ruido de la persecución".
"No salí **por el frío y el miedo**"	Dijo solo "porque no salí de mi domicilio".
"Recuerdo clarito … gorro **de lana**"	Dijo "gorro, bufanda y guantes"; no dice de qué era.
"Con el negocio llevo **más de** 20 años"	Dijo 20 años.
"Reducción … a **casi 300 metros** de las vías"	Ningún documento lo mide. Si lo usan en el alegato, mídanlo antes sobre el plano.
Citas a arts. 289, 297 y 300 CPPF	Las saqué del discurso en sala. Si las quieren citar, verifiquen antes el número y el texto de cada artículo.

Para preparar con la testigo (y lo que va a atacar el Fiscal):

- **Visibilidad:** atiende por una ventana que da a **Mendoza**, pero dice que vio pasar al joven por **Lope de Vega**. El Fiscal va a preguntar desde dónde lo vio. Averigüen la respuesta antes del juicio. Si es clara (por ejemplo, la ventana está en la esquina), agreguen una pregunta abierta: "¿Desde dónde vio pasar al joven?".
- **Iluminación:** ella misma declaró que el alumbrado es insuficiente. No lo pregunten ustedes; si el Fiscal lo usa, ella puede sostener lo que vio (gorro, bufanda y guantes) porque el joven pasó frente a su negocio.
- **No identifica a Darío:** nunca lo reconoció. No le pregunten si era Darío. La conexión (el joven que corría es el que detuvieron) la hacen ustedes en el alegato.
- **Su opinión sobre Andrea** ("mala influencia, poco confiable"): no la toquen. Si el Fiscal la pregunta, objeten: es una opinión, no un hecho percibido, y no tiene relación con lo que vio.
- **La hora:** no le pidan precisión. "Entre las dos y media y las tres" alcanza.